

시 정 요 구

1. 제 목 : 공유지분 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제7조 제1항에 따르면 누구든지 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니하고는 국유재산을 사용·수익하지 못한다고 되어 있고

「공유지분 국유일반재산 관리방안¹⁾」에 따르면 국가와 재산을 공유하는 자(이하 “공유지분권자” 라고 한다)가 자신의 지분을 초과하여 국가지분부분을 점유하는 경우에는 대부계약 체결을 유도²⁾하거나, 이에 응하지 않을 경우 부당이득금(대부료 상당액) 반환을 청구³⁾하여야 한다고 되어 있다.

1) 국재 41323-332(2003. 5. 15.)

2) 「국유재산법시행령」 제27조 제3항 제6호에 따라 공유지분권자에게 수의대부 가능

3) 공유지분권자가 대부계약을 체결하지 않고 국가지분부분을 점유하는 경우 변상금 부과는 불가하며, 부당이득금 반환 청구가 가능(대법원 2000. 3. 24. 선고 98두 7732)

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 전북지역본부에서 관리하는 국유재산 중 국가
외의 자와 공유하고 있는 국유재산(이하 “공유지분재산”이라 한다)⁴⁾의
관리 적정성을 점검한 결과

2011. 6. 30. ■■시로부터 인수한 ‘전라북도 ■■시 □□읍 ■■리
XX’ (대, 334㎡) 소재 국유재산⁵⁾의 경우 2012. 10. 24. 및 2014. 12. 26.
실태조사 결과, 공유지분권자인 ●●●이 무단으로 자신의 지분을
초과하여 국가지분 부분까지 건물(주택)⁶⁾로 점유 중인 사실을 확인하
였는데도 감사일 현재까지 부당이득금 반환을 청구하지 않는 등

[표 5] 와 같이 공유지분권자가 대부계약을 체결하지 않고 국가지분
부분까지 점유하고 있는데도 부당이득금 반환을 청구하지 않은 사례가
총 14건(부당이득금 합계 18,043천 원) 확인되었다.

[표 5] 공유지분권자가 점유중인 국유재산 관리 불철저 명세

(단위 : 천 원)

순번	국유재산 소재지	점유현황	공유 지분권자	부당이득금 예상 금액
----	----------	------	------------	----------------

“기재 생략”

4) 전북지역본부 소관 공유지분재산 총 1,027필지 중 물건상태가 ‘무단점유’, ‘대부대상’,
‘사용제한’, ‘처분대상’ 이면서 대장면적이 10㎡ 이상인 139필지를 점검

5) 전체면적 334㎡ 중 국가 지분은 334분의 126, ●●● 지분은 334분의 208

6) 국유지 지상에 공유지분권자 ●●● 소유 주택 소재(건축물대장 존재)

순번	국유재산 소재지	점유현황	공유 지분권자	부당이득금 예상 금액
----	----------	------	------------	----------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 전북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 공유지분재산에 대한 부당이득금반환 청구 등 관리업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 공유지분권자가 대부계약을 체결하지 않고 국가지분 부분까지 점유하고 있는 국유재산 14건에 대하여 대부계약 체결 유도 및 부당이득금 반환을 청구하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)